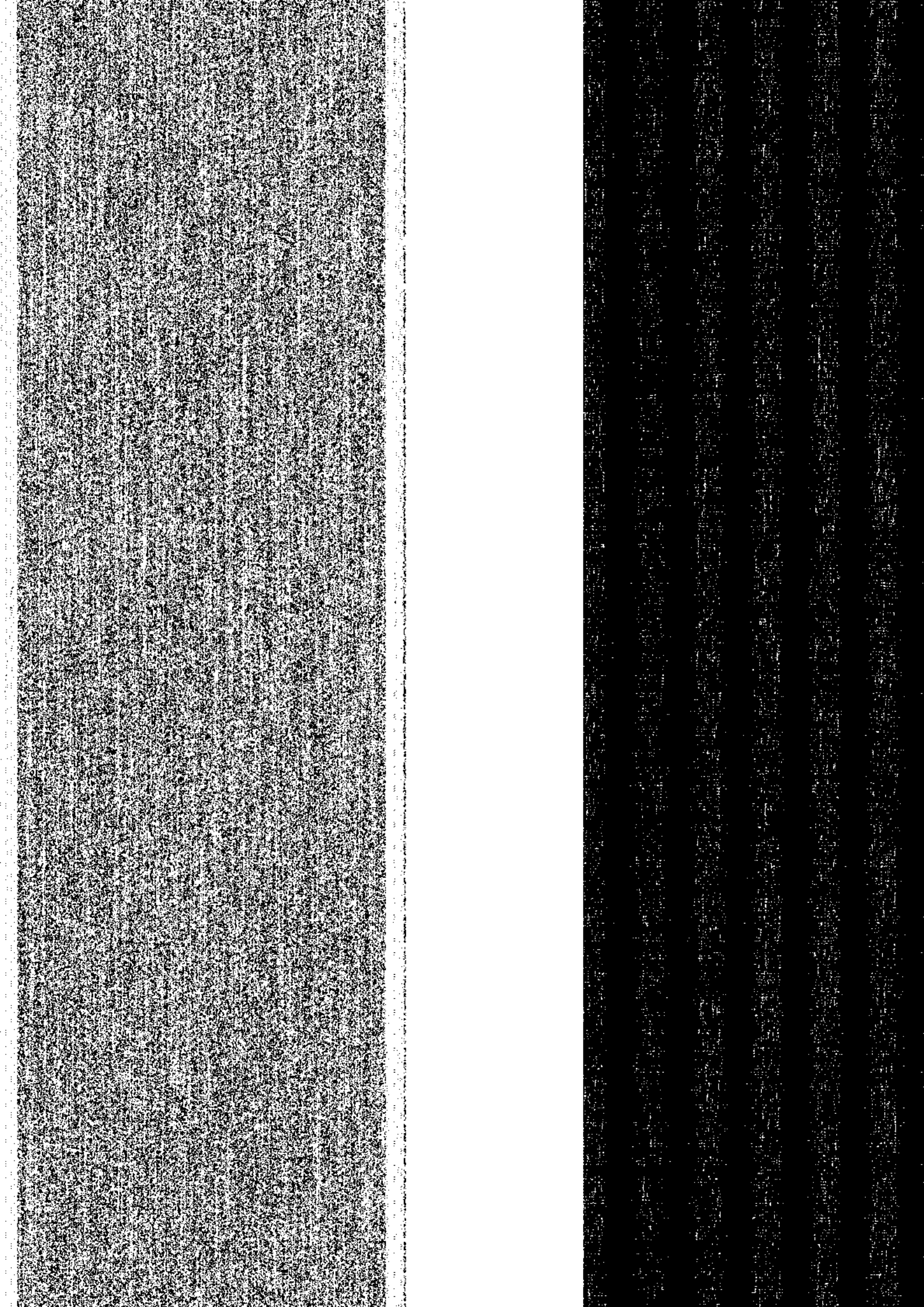


住　所：广州市天河区海明路20号XX房

经查，该公司主要从事物业租赁业务，主营业务在广州市花都区，公司注册地址广州市天河区海明路20号XX房为该公司在广州的行政办公点，属于业主自用。

2、肇庆市鹏博机电设备工程公司

类　型：有限责任公司　　法定代表人：罗瑞生

成立日期：2013年10月31日

经营范围：设计安装维修保养制冷设备

住　所：肇庆市风华路南侧百花园桃花苑29栋首层

经查，该公司于2019年12月26日与广州市正梁商业发展有限公司签订了空调安装工程合同，约定广州市正梁商业发展有限公司位于花都区宝华路的花都天美城项目的空调安装工程由该公司负责，项目负责人钟某某。本次发生事故的空调维修业务与上述双方签订的空调安装工程合同无关。

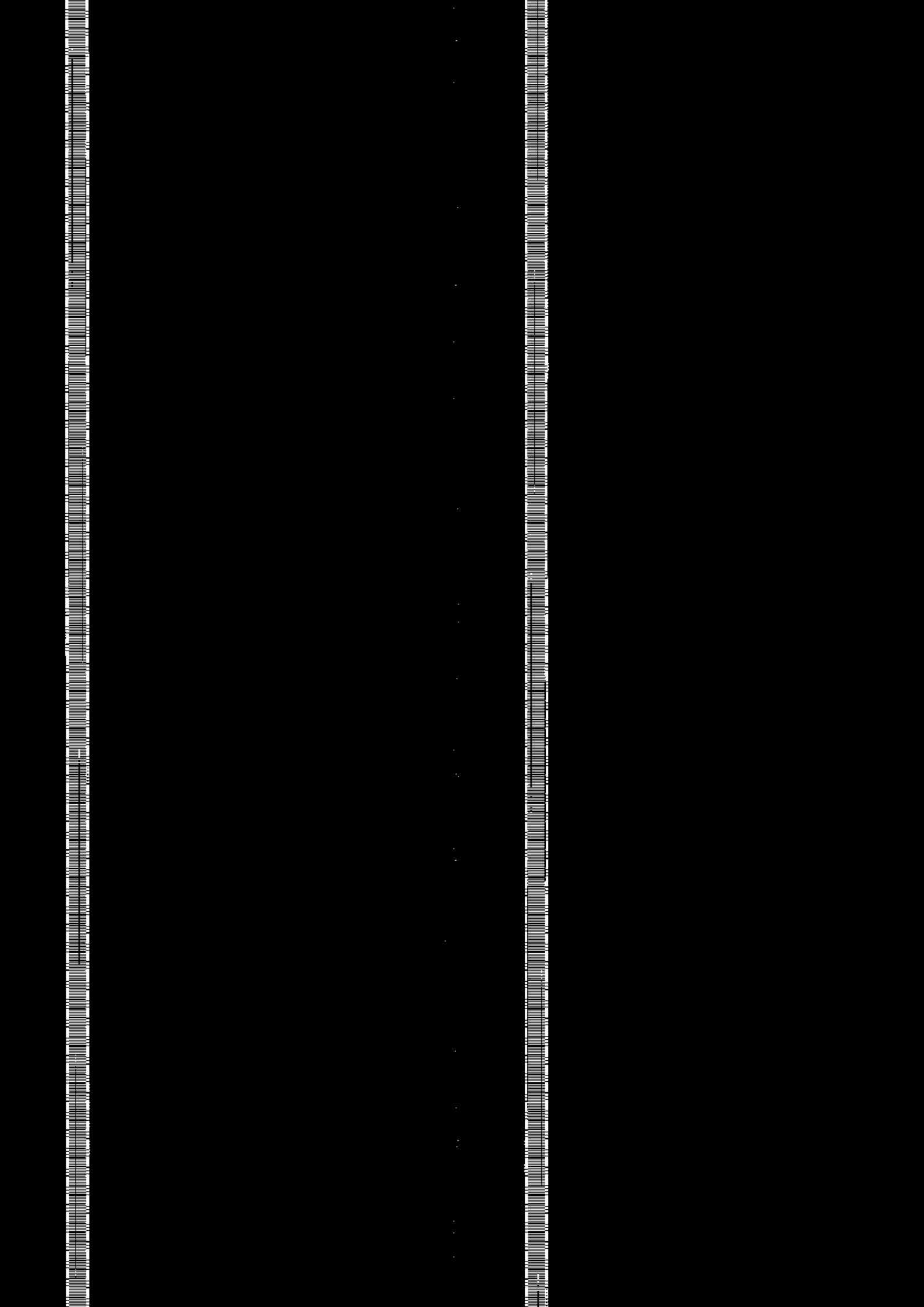
3、广州嘉邦酒店物业服务有限公司天河第二分公司

类　型：有限责任公司分公司　　负责人：李志英

成立日期：2014年2月27日　经营范围：商务服务业

营业场所：广州市天河区海明路22号205房

经查，该公司系本次发生事故力迅上筑小区西区公寓208房所在小区的物业管理公司，物业管理公司有对本次高处作业进行登记和查验，由于本次空调维修作业是业主自行



州办公点力迅上筑小区西区公寓XX房自用家用挂式空调(格力品牌），空调外机安装在XX房南向窗户上方空调飘板上，由于该空调出现故障，由公司工作人员苏韵玲负责联系维修人员进行维修。

经查，2020年3月26日苏某向钟某咨询空调维修相关事项，钟某先向其推荐格力空调售后维修，由于格力空调售后维修费用较高，且无法确保维修效果，于是苏某没有采纳格力空调售后维修，并于次日再次联系钟某，请钟某协助联系熟练的维修人员，钟某便联系到陈某，请陈某介绍空调维修人员，4月14日陈某联系到熊某，并将本次空调维修业务介绍给了熊某，双方约定由熊某自行与苏某联系，维修费用由熊某自行与苏某协商。

（二）现场勘验情况

力迅上筑小区西区公寓共两层结构，XX房位于西区公寓二楼，本次需维修的空调外机安装在南向窗户上方建筑物外立面空调飘板上，距离一楼地面9.1米，飘板宽0.6米，飘板临边安装有0.8米高的铝合金材质防护，三楼屋面是一个网球场，呈东西走向，四周设计有女儿墙，高1.2米，女儿墙上方安装有钢结构的防护网，高1.4米，女儿墙加上防护网的总高度为2.6米，由于三楼屋面没有预留到达二楼空调飘板的通道，熊某需翻越网球场南侧女儿墙和防护网到达空调飘板进行作业，属于高处临边作业。



处理工作，熊某经120急救中心送华侨医院抢救无效于当天下午死亡。

直接经济损失为死亡补偿金15万元，具体由死者家属与业主和钟某协商一致确定，并已签订司法调解协议书。

四、事故调查情况

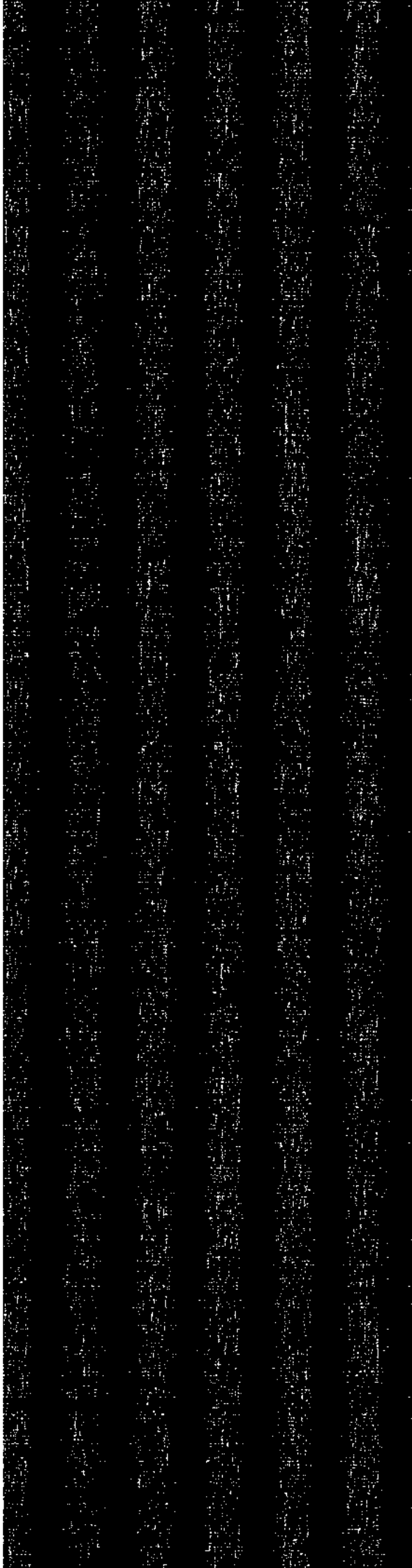
调查组成立后，调查组各成员单位按照调查分工，结合现场勘验情况，对相关单位和人员进行了调查询问，调查情况如下：

1、熊某作为本次空调维修业务的承揽人，是一名空调维修散工，没有办理工商注册登记手续，在进行高处作业时未佩戴安全帽，据事发时在网球场运动的一名业主反映，熊雪根是在自行解除安全带固定系扣时发生坠落事故；

2、苏某、钟某等人作为本次空调维修业务的定作人和介绍人，选任不具备安全生产条件的个人进行涉及高处作业的空调维修业务；

3、广州嘉邦酒店物业服务有限公司天河第二分公司作为涉事物业物业管理服务公司，有对物业范围内业主自行委托的第三方临时性维修作业进行登记、审核、跟进和提醒，事故发生后，有及时跟进协助事故救援及善后处理；

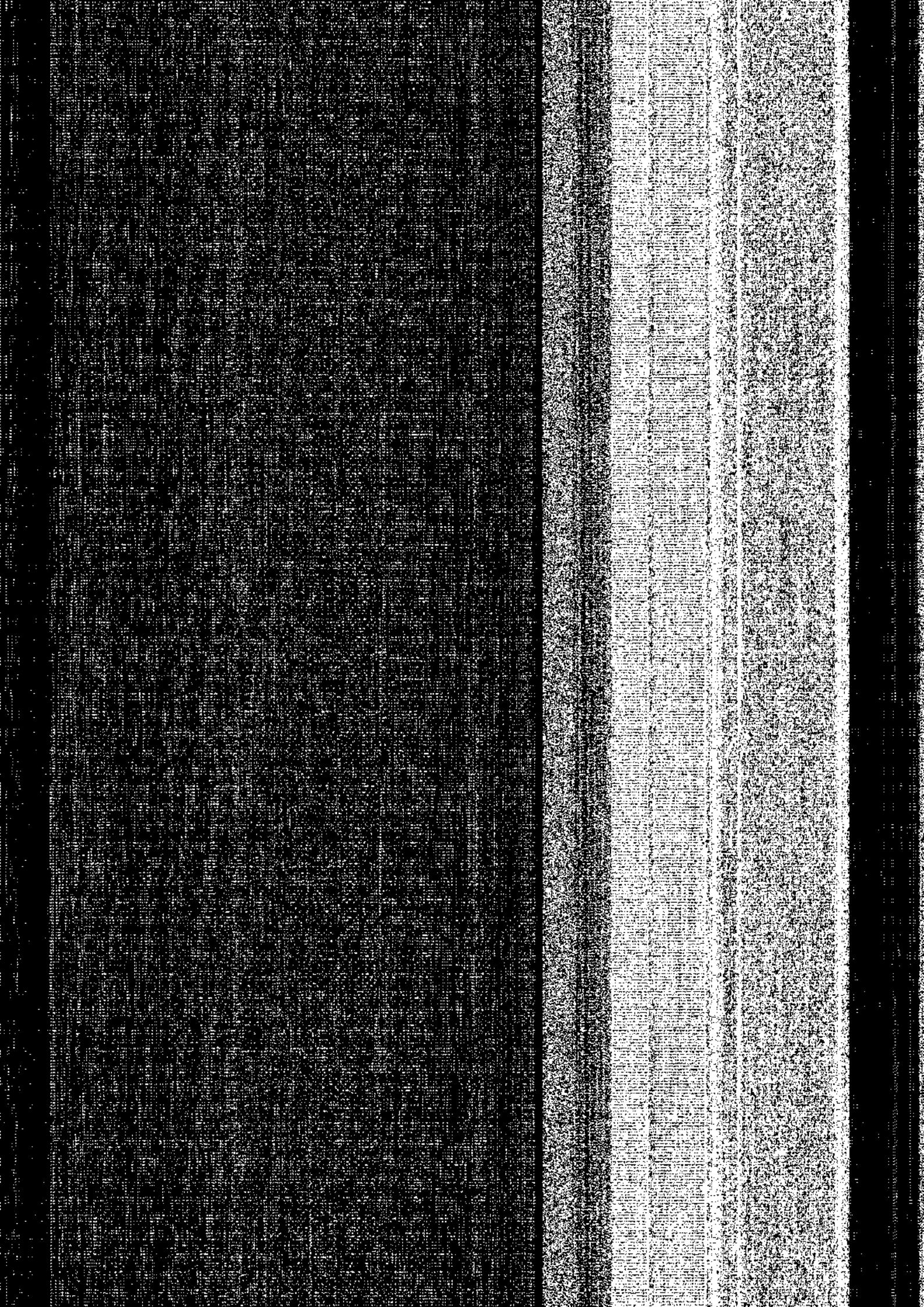
4、本次自用空调维修业务与广州市正梁商业发展有限公司、肇庆市鹏博机电设备工程公司和广州嘉邦酒店物业服务有限公司天河第二分公司的生产经营活动均没有关系，不



六、对事故责任人员和相关人员的处理建议

（一）熊某作为承揽人，没有办理工商营业证照非法承揽空调维修业务，属于不具备安全生产条件的个人，高空作业时没有佩戴安全帽，没有固定系扣安全带，冒险作业，安全意识严重不足，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条“ 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。”的规定，同时，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十六条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”的规定，在该起事故中应负主要责任，鉴于熊某已在事故中死亡，建议不再追究。

（二）苏某、钟某等人作为定作人和介绍人，选任不具备安全生产条件的个人进行涉及高处作业的空调维修业务，在选任上存在一定的过失，由于苏某、钟某等人的行为不以盈利为目的，不属于生产经营活动，与熊某的关系属于承揽合同关系，依据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条“承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的，应当承



天河区“4.17”事故调查组

（代章）